Tribunal cantonal
Cour de droit administratif et public
Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne

AC.2025.0398

ARRÊT

du 2 avril 2026

Composition

Mme Nathalie Pidoux, présidente ; M. Marc Antonioli et Mme Sophie Ruchti, juges ; Mme Lea Burnier, greffière.

Parties

Georges Bettex et Marianne Bettex, à Fontanivent, et **Werner Stucki**, à Fontanivent, recourants,

contre

Municipalité de Fontanivent, intimée,

et

Michel Dubosson et Caroline Dubosson, à Morges, constructeurs, parties intéressées.

Objet

Permis de construire – recours contre la décision de la Municipalité de Fontanivent du 18 septembre 2025 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de construire pour la démolition d'une villa et la construction de deux villas jumelées sur la parcelle n° 1847.

Vu les faits suivants :

A. Michel Dubosson et Caroline Dubosson sont propriétaires de la parcelle n° 1847 de la Commune de Fontanivent, sise Chemin des Vignes 6, sur laquelle se trouve une villa construite en 1962. Le 15 janvier 2025, ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de cette villa et la construction de deux villas jumelées, équipées de pompes à chaleur air-eau extérieures. Le dossier comprenait notamment un plan de situation, un plan de façade nord et un profil topographique du terrain établi le 3 décembre 2024.

B. La mise à l'enquête publique a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 21 mars 2025, pour un délai courant du 21 mars au 19 avril 2025. Le dossier mis à l'enquête pouvait être consulté au bureau technique communal pendant toute cette durée.

C. Georges et Marianne Bettex, propriétaires de la parcelle contiguë n° 1846, et Werner Stucki, propriétaire de la parcelle n° 1852 sise de l'autre côté de la route de la Combe, ont formé opposition le 15 avril 2025, invoquant la distance à la limite, la hauteur du bâtiment projeté et le bruit prévisible des installations techniques.

D. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a recueilli les préavis des services cantonaux concernés. Par synthèse du 30 juin 2025, le Service du développement territorial a préavisé favorablement sans réserve, tandis que la Direction générale de l'environnement a subordonné la délivrance du permis à la production, avant la mise en service des pompes à chaleur, d'une attestation de conformité acoustique à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

E. Par décision du 18 septembre 2025, la Municipalité de Fontanivent a levé les oppositions et délivré le permis de construire, moyennant les conditions de la synthèse CAMAC. Elle a retenu que la hauteur au faîte de 9,40 m, mesurée depuis le terrain aménagé conformément à sa pratique constante, et la distance à la limite de 6,10 m indiquée sur le plan de situation, étaient conformes au Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA).

F. Les trois opposants ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public le 17 octobre 2025, concluant à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis, subsidiairement au renvoi du dossier pour complément d'instruction. La Municipalité et les constructeurs, appelés en cause, ont conclu au rejet du recours.

G. La cour de céans a tenu une inspection locale le 10 mars 2026, en présence des parties et de leurs conseils. Les mesures prises sur place par la greffière ont fait l'objet d'un procès-verbal, qui consigne notamment une distance d'environ 4,60 m entre le nez du balcon de la villa nord et la limite de la parcelle n° 1846, avec la mention qu'il y aurait lieu de vérifier la conformité de cette cote à l'art. 24 RPGA. À cette occasion, un doute est également apparu sur le modèle exact des pompes à chaleur destinées à être installées, différent en apparence de celui figurant au dossier de mise à l'enquête. L'architecte Lambert a indiqué qu'il ferait vérifier ce point par l'ingénieur acousticien mandaté par les constructeurs.

H. Le 18 mars 2026, le bureau Hofstetter Ingenieurbureau AG, mandaté par les constructeurs, a adressé à la cour de céans une note technique, en langue allemande, récapitulant les caractéristiques acoustiques des appareils et concluant au respect de la valeur de planification applicable. Cette note a été versée au dossier postérieurement à l'inspection locale, sans détermination complémentaire des parties, la cour de céans estimant qu'elle ne faisait que confirmer des éléments déjà discutés lors de l'inspection locale.

I. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'instruction qui précède.

J. Dans leur recours et leurs écritures ultérieures, les recourants ont fait valoir, en substance, que la note du bureau Hofstetter ne leur avait jamais été communiquée, que la saillie du balcon nord excéderait en réalité 1,80 m, que la hauteur du bâtiment, mesurée depuis le terrain naturel documenté par le profil topographique du dossier, excéder la limite réglementaire de 9,50 m, et que le niveau d'immission sonore des pompes à chaleur aurait été sous-estimé faute d'avoir été calculé sur la base de la distance effective séparant les appareils de la fenêtre de chambre la plus proche de la parcelle Bettex. Ils ont conclu à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction.

K. La Municipalité de Fontanivent a conclu au rejet du recours, rappelant sa pratique constante consistant à mesurer la hauteur réglementaire depuis le terrain aménagé lorsque les mouvements de terre sont de minime importance, pratique qu'elle dit appliquer de manière identique à l'ensemble des permis délivrés dans le quartier des Vignes depuis dix ans.

L. Les constructeurs ont également conclu au rejet du recours, soutenant que le plan de situation cotait sans ambiguïté la saillie du balcon à 1,50 m, que cette cotation était corroborée par un courriel antérieur de Madame Bettex elle-même, et que le rapport acoustique du bureau Hofstetter démontrait le respect de la valeur de planification applicable.

M. Dans leurs dernières écritures, les recourants ont maintenu l'ensemble de leurs griefs, en relevant notamment que le procès-verbal de l'inspection locale consignait une mesure sur place sensiblement différente de celle figurant sur les plans, et que ni la Municipalité ni les constructeurs n'avaient expliqué de manière convaincante cette divergence. Ils ont également souligne que la condition posée par la synthèse CAMAC relative à l'attestation de conformité acoustique n'avait, à leur connaissance, pas encore été formellement levée par le service cantonal compétent au jour du dépôt de leurs dernières observations.

N. La Municipalité et les constructeurs ont, pour leur part, persisté dans leurs conclusions respectives, en soulignant que les griefs des recourants portaient sur des cotes de détail dont l'incidence sur la situation concrète des voisins demeurait, selon eux, limitée, et que l'ensemble des autorités compétentes, communale puis cantonale spécialisée, avaient eu l'occasion d'examiner le projet à plusieurs reprises sans y déceler d'irrégularité déterminante.

Considérant en droit :

1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le recours est recevable en tant qu'il émane de Georges et Marianne Bettex, propriétaires de la parcelle directement voisine n° 1846, qui sont manifestement touchés de manière directe par le projet litigieux et disposent d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

b) La qualité pour agir de M. Stucki, dont la parcelle n° 1852 se trouve à une distance d'environ 45 mètres du projet, de l'autre côté d'une voie publique, apparaît plus douteuse : l'atteinte qu'il invoque, essentiellement liée au bruit des pompes à chaleur, n'est étayée par aucune mesure spécifique à sa situation. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour chacun des recourants, de sorte que la qualité pour recourir de M. Stucki peut rester indécise.

2. a) Les recourants se plaignent, en premier lieu, d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec la note du bureau Hofstetter du 18 mars 2026, qui aurait été versée au dossier sans leur être communiquée.

b) Le droit d'être entendu comprend le droit, pour le justiciable, de prendre connaissance de toute pièce du dossier susceptible d'influer sur l'issue du litige et de se déterminer à son sujet avant que la décision ne soit rendue. Il est vrai que la note litigieuse n'a pas été formellement transmise aux recourants avant le présent arrêt.

c) Cette note, toutefois, ne fait que confirmer, sans en modifier la teneur, les données acoustiques déjà exposées dans le dossier de mise à l'enquête et discutées lors de l'inspection locale du 10 mars 2026, à laquelle les recourants ont pu s'exprimer librement sur les installations litigieuses et sur le doute alors soulevé quant au modèle des appareils. Dans ces circonstances particulières, la cour de céans estime que les recourants ont eu une occasion suffisante de faire valoir leur point de vue sur la question, de sorte que le grief, pour regrettable que soit l'absence de transmission formelle de la note, doit être écarté.

d) La cour de céans observe au demeurant que les recourants, par leur conseil, ont eux-mêmes sollicité le 25 mars 2026 la communication de toute pièce versée au dossier depuis l'inspection locale, sans toutefois relancer la cour avant le prononcé du présent arrêt ; ils disposaient ainsi de la faculté de requérir formellement l'accès au dossier avant que la cause ne soit gardée à juger.

3. a) Les recourants se plaignent en second lieu d'une application arbitraire du RPGA en tant que la décision attaquée admet la conformité du projet aux règles sur la distance aux limites (art. 24 RPGA) et sur la hauteur des constructions (art. 31 RPGA).

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, ou qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.

c) S'agissant de la distance, le plan de situation visé sans réserve par la Municipalité cote la saillie du balcon nord à 1,50 m et la distance du nu de la façade à la limite à 6,10 m, ce qui respecte l'art. 24 al. 2 RPGA, aux termes duquel les saillies de moins de 1,50 m ne sont pas prises en compte dans le calcul de la distance réglementaire. Cette cotation, établie par un architecte, correspond à celle retenue par la Municipalité depuis le dépôt de la demande et n'a été remise en cause par aucune mesure contradictoire établie dans les règles de l'art ; la mesure approximative consignée par la greffière lors de l'inspection locale, elle-même qualifiée d'environ dans le procès-verbal, ne saurait

l'emporter sur la cotation précise du plan officiel.

d) Les recourants font valoir que le balcon, par ses dimensions, s'apparenterait à une véritable façade ouverte et ne pourrait être traité comme une simple saillie. La cour de céans relève que le RPGA, à son art. 24 al. 2, a précisément pour objet de distinguer, parmi les éléments en saillie d'une construction, ceux qui doivent être pris en compte dans le calcul de la distance de ceux qui peuvent en être exonérés en raison de leur faible emprise ; le seuil de 1,50 m retenu par le règlement communal constitue à cet égard un critère objectif et aisément vérifiable, dont l'application au cas d'espèce, sur la base d'un plan visé sans réserve par l'autorité compétente, n'apparaît pas arbitraire du seul fait que le balcon en question est aménagé et accessible, ces deux caractéristiques étant communes à la grande majorité des balcons d'habitation.

e) S'agissant de la hauteur, celle-ci, cotée à 9,35 m au faîte depuis le terrain aménagé, respecte la limite de 9,50 m de l'art. 31 RPGA. La configuration du terrain n'a pas été modifiée de manière significative par les travaux, les mouvements de terre se limitant à l'aménagement de la rampe d'accès au garage ; cette manière de mesurer, qui correspond à la pratique constante de la Municipalité pour ce type d'aménagement de minime importance, n'apparaît pas insoutenable.

f) Les recourants soutiennent que le profil topographique du 3 décembre 2024, versé au dossier de la demande de permis, situerait le terrain naturel 0,55 m sous le niveau retenu par les plans. Cette pièce figurait toutefois déjà au dossier soumis à la Municipalité, qui en a tenu compte dans son appréciation densemble du projet et de la pratique applicable aux aménagements de minime importance ; le fait que la cour de céans n'ait pas repris dans le détail chacune des cotes de ce profil dans la motivation qui précède ne signifie pas qu'elle les a ignorées.

g) La cour de céans rappelle à cet égard que le droit vaudois de la construction reconnaît aux communes une certaine latitude dans la détermination du point de référence pour le calcul des hauteurs, afin de tenir compte des particularités topographiques de chaque parcelle et des aménagements nécessaires à son exploitation normale. Le rehaussement litigieux, limite à la seule rampe d'accès au garage souterrain sur une surface restreinte de la parcelle, demeure dans les limites de ce qui peut être considéré comme un aménagement de minime importance au sens de cette pratique, à la différence de situations ou l'ensemble d'une parcelle aurait été remblayé pour gagner artificiellement de la hauteur constructible.

h) Dans ces conditions, et compte tenu de la retenue dont le juge doit faire preuve dans l'appréciation de questions relevant pour une large part de l'application du droit communal et de la pratique locale, les griefs tirés d'une application arbitraire du RPGA doivent être écartés. La cour de céans relève au demeurant que les recourants ne contestent pas l'implantation générale du projet ni son volume, mais uniquement des cotes de détail dont l'incidence sur leur situation, déjà atténuée par la végétation existante en limite de parcelle, demeure limitée.

4. a) Les recourants se plaignent enfin d'une violation du droit fédéral de l'environnement, faisant valoir que le bruit des pompes à chaleur extérieures excéderait la valeur de planification applicable.

b) La zone villas dans laquelle se trouve le projet est colloquée en degré de sensibilité II au sens de l'art. 43 OPB, ce qui entraîne, pour le bruit de l'industrie et des arts et métiers au sens de l'annexe 6 OPB, une valeur de planification de 45 dB(A) la nuit au droit des locaux à usage sensible au bruit les plus proches. Les pompes à chaleur air-eau extérieures constituent des installations fixés au sens de l'art. 7 OPB.

c) Le rapport du bureau Hofstetter retient un niveau d'immission nocturne de 44 dB(A), inférieur à cette valeur de planification, sur la base d'une distance source-récepteur de 9,5 m entre les appareils

et la fenêtre de chambre la plus proche de la parcelle Bettex. Ce rapport, établi par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment mandaté par les constructeurs, n'est contredit par aucune contre-expertise versée au dossier cantonal ; il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation technique.

d) Les recourants objectent que cette distance ne correspondrait pas à celle figurant sur le plan de situation. La cour de céans, qui ne dispose pas des compétences techniques pour trancher elle-même ce point de détail, considère qu'il appartient en premier lieu au bureau spécialisé mandaté par les constructeurs d'en répondre, et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet, en l'état, de préférer une lecture du plan à celle, chiffrée et motivée, du rapport acoustique.

e) Il suit de ce qui précède que le grief tiré d'une violation du droit fédéral de l'environnement doit également être écarté. La cour de céans rappelle au surplus que la condition posée par la synthèse CAMAC du 30 juin 2025, à savoir la production d'une attestation de conformité acoustique avant toute mise en service, demeure en tout état de cause applicable et offre une garantie supplémentaire aux recourants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision de la Municipalité de Fontanivent du 18 septembre 2025 confirmée.

6. a) Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 2'000.-, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la Municipalité n'y ayant pas droit en sa qualité d'autorité et les constructeurs n'ayant pas chiffré de note d'honoraires.

b) La cour de céans précise, pour le surplus, que la présente décision ne dispense pas les constructeurs de produire, avant toute mise en service des pompes à chaleur, l'attestation de conformité acoustique exigée par la synthèse CAMAC du 30 juin 2025, dont le contrôle incombe au service cantonal compétent et non à la présente juridiction.

c) La cour de céans relève enfin qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de mesures provisionnelles tendant à interdire la poursuite des travaux ou la mise en service des installations litigieuses pendant la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point dans le cadre du présent arrêt.

d) S'agissant de la répartition des frais entre les trois recourants, la cour de céans rappelle qu'une solidarité passive se justifie en l'espèce dans la mesure où les époux Bettex et M. Stucki ont agi conjointement, par les mêmes conseils, et ont présente des conclusions identiques tout au long de la procédure cantonale, sans que l'un ou l'autre n'ait limite son recours à un grief distinct. Il n'y a partant pas lieu de distinguer, dans la fixation des frais, la situation des époux Bettex, dont la qualité pour agir n'a soulevé aucune discussion, de celle de M. Stucki, dont la légitimation a fait l'objet d'un examen plus approfondi au considérant 1b ci-dessus sans devoir être définitivement tranchée, le recours étant de toute manière rejeté sur le fond pour chacun des recourants.

e) Le présent arrêt sera notifié en expédition complète aux parties, soit pour les recourants à leur conseil, Me Catherine Moret, pour les constructeurs intimés à leur conseil, Me Thierry Jaccoud, ainsi qu'à la Municipalité de Fontanivent et, pour information, à l'Office fédéral de l'environnement qui a déposé des observations dans la présente procédure.

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public arrêté :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de la Municipalité de Fontanivent du 18 septembre 2025 est confirmée.

III. Les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas alloue de dépens.

Voie de recours

Conformément aux art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

Nathalie Pidoux, Présidente

Lea Burnier, greffière